

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

Nosso estudo do **Poder Executivo** se inicia com a discussão clássica de **SEPARAÇÃO DE PODERES E FUNÇÕES ESTATAIS**, Lembre-se de que modernamente, as funções estatais (Legislativa, Executiva e Judiciária) **não são exercidas de modo exclusivo por cada Poder**.

As funções de Estado, manifestações do Governo em sentido material ou objetivo, são exercidas em maior ou menor grau por todos os Poderes.

A função típica do Poder Executivo é **administrativa** ou **executiva**, ou ainda, no dizer de Seabra Fagundes, *aplicar a lei de ofício*. Isso compreende as funções de chefia de Estado e de Governo, das decisões políticas mas também as funções da administração – intervenção, fomento e serviço público.

Mas o Poder Executivo também exerce funções **atípicas** como legislar (medidas provisórias, decreto autônomo) e de julgar (julgamentos no Conselho de Defesa Econômica, no Conselho de Contribuintes), e até de controle de constitucionalidade (veto jurídico a projeto de lei e não aplicação de lei por considerá-la inconstitucional).

E quem é ou quem são os membros desse Poder? Lembre-se que nosso sistema de governo é **presidencialista**, no qual o Presidente da República reúne as funções de **chefe de governo** e de **chefe de Estado**, funções estas que estão **segregadas** no sistema parlamentarista de governo. Portanto, no âmbito federal, o Poder Executivo é integrado, unicamente, pelo **Presidente da República**.

Assim, a Chefia do Poder Executivo cabe ao **Presidente**, e os Ministros de Estado são meros auxiliares, demissíveis *ad nutum*, isto é, sem necessidade de motivação.

Além da alta concentração de funções na Pessoa do Presidente da República, o sistema presidencialista traz outra característica que é uma **separação mais nítida** entre as funções do Poder Executivo e as do Poder Legislativo. O Presidente é eleito para mandato certo, não se sujeitando aos humores do Parlamento; já os membros do Parlamento também são eleitos para suas legislaturas, e cujo mandato não poderá ser abreviado pela vontade do Chefe do Poder Executivo, diferentemente do que ocorre no sistema parlamentarista.

Essa independência dos Poderes não significa, no entanto, que o Presidente da República não possa ser responsabilizado por seus atos, conforme veremos mais adiante.

Do Presidente e do Vice-Presidente da República

O art. 76 da Constituição define que o Poder Executivo é **exercido pelo Presidente da República**, auxiliado pelos Ministros de Estado. Os Ministros, portanto, **não integram** o Poder Executivo.

São **condições de elegibilidade** do Presidente da República:

I) ser **BRASILEIRO NATO**. Significa que os brasileiros naturalizados não poderão exercer o cargo de Presidente e nem os cargos que representam a sua **linha sucessória**, como Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Presidente do STF, dentre outros previstos no art. 12 da CF/88.

II) estar no **PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS**: isso pressupõe, como consectário lógico, a **capacidade eleitoral passiva** e também **ativa**, ou seja, dentre outros, o atendimento dos requisitos previstos no art. 14 da CF/88. O próprio § 4º do art. 14 prevê que são inelegíveis os **inalistáveis** e os analfabetos.

III) possuir **alistamento eleitoral**:

IV) possuir **filiação partidária**;

V) possuir a **idade mínima de trinta e cinco anos**; corresponde à mesma idade base para que o cidadão se candidate ao cargo de **Senador ou Vice Presidente da República**. As demais idades mínimas para o exercício de mandato eletivo são (art. 14, § 3º): trinta anos para Governador e Vice de estado ou do Distrito Federal; vinte e um anos para deputado (federal ou estadual), Prefeito, Vice Prefeito ou juiz de paz; dezoito anos para vereador.

VI) Os §§ 5º a 7º do art. 14 tratam da inelegibilidade por exercício de mandato e por parentesco, respectivamente.

Inelegibilidade funcional: § 5º *O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser **reeleitos para um único período subsequente**.*

Desincompatibilização: § 6º - *Para concorrerem **a outros cargos**, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. **(veja bem, não é para reeleição; o Presidente pode continuar no exercício de suas funções e estar em campanha eleitoral para reeleição, e da mesma forma o Governador e o Prefeito)***

Inelegibilidade reflexa: § 7º - *São inelegíveis, no **território de jurisdição do titular**, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, **até o segundo grau ou por adoção**, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.*

O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos pelo **sistema majoritário**, ou seja, é eleito o candidato que obtém o maior número de votos, de acordo com os procedimentos previstos no art. 77 da CF/88:

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

§ 1º - A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

*§ 2º - Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a **maioria absoluta de votos**, não computados os em branco e os nulos.*

*§ 3º - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á **nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado**, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. **(SEGUNDO TURNO)***

*§ 4º - Se, **antes de realizado o segundo turno**, ocorrer **morte, desistência ou impedimento legal de candidato**, convocar-se-á, dentre os **remanescentes**, o de maior votação.*

*§ 5º - Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á **o mais idoso**.*

O art. 78 trata das regras procedimentais de posse e entrada em exercício do Presidente e do Vice-Presidente da República:

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

*Parágrafo único. Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será **declarado vago**.*

A chamada **vacância do cargo** significa o afastamento permanente do Presidente da República, e pode decorrer das seguintes hipóteses:

a) morte;

b) renúncia ou perda do cargo em razão de condenação imposta por prática de crime comum ou de responsabilidade. No caso de crime comum a pena é declarada pelo Poder Judiciário, mas **não há** necessidade do **trânsito em julgado**.

Nessas situações de **vacância**, caberá ao Vice Presidente da República suceder o Presidente (art. 79, CF) até o fim do mandato ou às demais autoridades da linha sucessória (art. 80, CF), até a realização de novas eleições.

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento (temporário), e suceder-lhe-á, no de vaga (definitivo), o Vice-Presidente .

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Já na hipótese **impedimento** trata de substituição **temporária**, ocorrida quando o Presidente ou ele e o Vice-Presidente estiverem temporariamente afastados de suas funções, como no caso de viagens ao exterior superiores a 15 dias ou nas hipóteses do § 1º do art. 86 (infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal e crimes de responsabilidade, se instaurado o processo pelo Senado Federal), hipótese em que as autoridades indicadas no art. 80 substituirão temporariamente o Presidente e o Vice, até a realização de novas eleições.

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

- I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
- II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Se a vacância for **somente do cargo de Presidente da República**, o **Vice Presidente exerce o restante do mandato** de forma integral, sem um novo Vice. Da mesma forma, se a vacância for apenas do cargo **de Vice Presidente**, o **Presidente exercerá suas funções** sem o Vice.

Bem, você já deve ter ouvido falar que nosso regime de governo é o **democrático**, ou seja, o exercício de cargo eletivo é precedido pelo sufrágio, pelo **voto direto, secreto, universal e periódico**. Entretanto, será que existem hipóteses constitucionais em que possam ocorrer **eleições indiretas** no Brasil? A resposta é **sim**!

Nesse sentido, é importante deixar claro que **somente o Vice Presidente** sucederá o Presidente de **forma definitiva** em cargo de vacância. Dessa forma, ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice, aqueles titulares da linha sucessória apenas exercerão **temporariamente** o mandato até a realização de **novas eleições**, diretas ou indiretas, da seguinte forma (art. 81, CF):

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

a) vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente **nos dois primeiros anos de mandato**, faz-se **nova eleição direta 90 dias** depois de aberta a última vaga;

b) vagando aqueles cargos nos **nos dois últimos anos de mandato**, a eleição ocorrerá **trinta dias depois de aberta a última vaga**, pelo **Congresso Nacional, na forma da lei**. Trata-se de hipótese de **eleição indireta** para Presidente da República.

Quanto às atribuições do Presidente da República, vale lembrar aquelas matérias cuja **iniciativa de lei** é privativa do Chefe do Poder Executivo, e que estão descritas no art. 61, §1º, estudadas no Capítulo de Processo Legislativo.

Nos termos do art. 83, o Presidente e o Vice Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por **período superior a quinze dias**, sob pena de perda do cargo.

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, essa regra é **princípio constitucional extensível**, e pelo princípio da **simetria**, a Constituição estadual deve estabelecer sanção para o **afastamento do Governador ou do Vice-Governador do Estado, por mais de quinze dias**, sem a devida licença da Assembleia Legislativa. Não poderá a Constituição Estadual, entretanto, exigir prévia licença da Assembleia Legislativa para que o governador e o vice-governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo, por afronta aos princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção (**dentre outros, ADI 3.647, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 17-9-2007, Plenário; RE 317.574, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 1º-12-2010, Plenário**).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a disciplina acerca da **substituição do Prefeito e do Vice-Prefeito** inclui-se, por efeito de sua natureza, no **domínio normativo da Lei Orgânica** promulgada pelo próprio Município, e assim, a Lei Orgânica Municipal detém autonomia para disciplinar o tema, **não se submetendo ao princípio da simetria ao modelo federal**. Não pode, portanto, a Constituição Estadual dispor sobre a matéria, sob pena de atingir a autonomia municipal (**RE-AgR nº 655.467/AM, rel. Min. Dias Toffoli, julg. 11/11/2014, ADI nº 3.549/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/07; ADI 678, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/02**).

Assentou também o STF **não ser de observância obrigatória pelos Estados membros** a norma do art. 81, § 1º, da Constituição Federal, que dispõe sobre a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República na hipótese de vacância destes cargos nos últimos dois anos do mandato (aqui a vacância é permanente e não temporária). Também nestes casos, esta Corte tem afirmado a **autonomia dos Estados** para dispor sobre a matéria, em função da capacidade de auto-organização e autogoverno que lhe conferiu a Constituição da República (**ADI nº 1.057 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 6/4/01**).

O STF não se manifestou expressamente sobre a aplicação aos Estados membros da tese do **RE-AgR nº 655.467/AM, rel. Min. Dias Toffoli**, no sentido de que não fere o princípio da simetria disposição da **Constituição Estadual que disponha sobre os substitutos eventuais do governador e do vice-governador** do Estado e do Distrito Federal, sem observância obrigatório do modelo federal, a impor como substituto o Presidente da Assembleia Legislativa Estadual ou da Câmara Distrital.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/CONSULTOR LEGISLATIVO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2014) Na hipótese de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, o presidente do Senado Federal deverá ser chamado ao exercício da presidência da República.

ERRADO. Dentro da linha sucessória do Presidente da República e do Vice-Presidente, no caso de impedimento destes, ou vacância de ambos os cargos, serão SUCESSIVAMENTE e TEMPORARIAMENTE chamados ao exercício da Presidência (art. 80, CF):

I - O Presidente da Câmara dos Deputados;

II - O Presidente do Senado Federal;

(CESPE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TJ-CE/2014) Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

CERTO. Em concurso público nada se cria, tudo se copia... as questões não podem inventar a roda, por isso acabam sendo repetitivas mesmo. Por isso, quanto mais questões você fizer, menos improvável será você não gabaritar a prova de Constitucional. Inteligência do art. 80, da Constituição. Cópia inversa da questão anterior.

(FCC/ASSESSOR JURÍDICO/TCE PI/2014) Cabe ao Vice-Presidente da República substituir o Presidente da República no caso de

- a) recebimento pelo Supremo Tribunal Federal de denúncia pela prática de infração penal comum.
- b) decretação de estado de sítio em face de comoção grave de repercussão nacional.
- c) autorização pela Câmara dos Deputados para instauração de processo por crime de responsabilidade.
- d) condenação pelo Senado Federal por crime de responsabilidade.
- e) renúncia.

Gabarito: **alternativa A.** Como a questão fala em **SUBSTITUIÇÃO**, trata-se de afastamento **TEMPORÁRIO** das funções do Presidente, dentre elas a hipótese da alternativa A, **prevista no art. 86, § 1º** da Constituição. As alternativas D e E representam afastamento **DEFINITIVO** do Presidente de suas funções, a alternativa B não exige afastamento do Chefe do Poder Executivo e a alternativa C está errada pois o Presidente só ficará suspenso de suas funções quando o **Senado Federal INSTAURAR** o processo por crime de responsabilidade, após a admissão da denúncia pela Câmara dos Deputados, por dois terços de seus membros (art. 86, caput).

Resumo

✚ 1. Funções Estatais e Poder Executivo

- Separação de poderes: funções **não são exercidas de forma exclusiva** pelos Poderes.
- **Função típica do Executivo:** administrar e aplicar a lei de ofício.
- **Funções atípicas do Executivo:**
 - Legislativas: medidas provisórias, decreto autônomo;
 - Jurisdicionais: julgamentos em conselhos administrativos;
 - Controle de constitucionalidade: veto jurídico, recusa de aplicação de lei inconstitucional.

✚ 2. Presidencialismo

- Presidente exerce **chefia de Estado e de Governo**.
- Apenas o **Presidente da República integra o Poder Executivo**.
- **Ministros de Estado são auxiliares**, demissíveis ad nutum.
- **Separação nítida entre Executivo e Legislativo;**
- Presidente tem **mandato fixo e autonomia em relação ao Parlamento**.

✚ 3. Condições de Elegibilidade (Art. 14, CF/88)

- **Ser brasileiro nato;**
- **Pleno gozo dos direitos políticos;**
- **Ter alistamento eleitoral e filiação partidária;**
- Idade mínima de **35 anos** (igual ao Vice e Senador);
- Observância das regras de inelegibilidade:

- **Reeleição:** permitida uma vez (§ 5º);
- **Desincompatibilização:** necessária para concorrer a outro cargo (§ 6º);
- **Inelegibilidade reflexa:** cônjuge/parente até 2º grau no mesmo território (§ 7º).

✚ 4. Eleição do Presidente e Vice (Art. 77, CF)

- **Sistema majoritário em dois turnos** (1º domingo de outubro; 2º turno se necessário).
- Candidato deve ter **maioria absoluta de votos válidos**.
- Vice é eleito em **chapa conjunta**.
- **Critérios para segundo turno:**
 - Se houver empate no 2º lugar: classifica-se o mais idoso (§ 5º);
 - Impedimentos antes do 2º turno: convoca-se o mais votado entre os remanescentes (§ 4º).

✚ 5. Posse e Vacância (Art. 78, CF)

- Posse em sessão do Congresso Nacional.
- Ausência injustificada após 10 dias da posse implica **vacância do cargo**.

✚ 6. Substituição e Sucessão (Arts. 79 e 80, CF)

- Vice **substitui temporariamente** (impedimento) e **sucede** definitivamente (vacância).
- Linha sucessória: **Presidente da Câmara > Senado > STF**.
- Impedimentos incluem **viagens superiores a 15 dias e processo criminal (Art. 86)**.

✚ 7. Julgamento do Presidente (Art. 86, CF)

- Autorização por **2/3 da Câmara**.
- **Julgamento:**
 - STF: infrações penais comuns;
 - Senado: crimes de responsabilidade.
- **Suspensão do cargo ocorre com:**
 - Recebimento da denúncia (STF);
 - Instauração do processo (Senado).

✚ 8. Eleições Diretas e Indiretas em caso de Vacância (Art. 81, CF)

- **Nos 2 primeiros anos:** eleição **direta** em até 90 dias;
- **Nos 2 últimos anos:** eleição **indireta pelo Congresso Nacional** em até 30 dias;
- Eleitos completam o **mandato anterior**.

✚ 9. Ausência do País (Art. 83, CF)

- Presidente e Vice não podem se ausentar por mais de 15 dias **sem licença do Congresso** → perda do cargo.
- Regra aplicável a **Governadores e Vices**, conforme STF, por **simetria**.

✚ 10. Jurisprudência Relevante do STF

- Constituição estadual **deve prever sanção por ausência prolongada do governador**, mas não pode exigir licença prévia para qualquer viagem.
- **Municípios têm autonomia** para disciplinar substituição de Prefeito/Vice por **Lei Orgânica**, sem necessidade de simetria.
- **Estados não são obrigados** a seguir o modelo do art. 81, § 1º da CF (eleição indireta nos últimos 2 anos do mandato).
- Constituição estadual pode prever **substitutos diferentes** para governador e vice, sem violar a simetria.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
